

0013442-75.2011.8.26.0510
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Crimes de Trânsito
Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Comarca: Rio Claro
Foro: Foro de Rio Claro
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 23/08/2022
... seguramente.

Nesse sentido:

"ROUBO MAJORADO TENTADO - Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo - Recurso ministerial desprovido." (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016)

"Apelação. Furto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Rio Claro
Foro de Rio Claro
2ª Vara Criminal
Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0013442-75.2011.8.26.0510 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:
0013442-75.2011.8.26.0510
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 100/2011 - Delegacia de Polícia de Santa Gertrudes, 1061/2011 - Delegacia de Polícia de Santa Gertrudes
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Antonio Edmir Pereira Fraga

Juiz de Direito: Dr. CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Vistos.

ANTONIO EDIMIR PEREIRA FRAGA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 306 da Lei nº 9.503/97, porque no dia 28 de julho de 2011, por volta de 01h00, na rodovia SP-310, Km 168+500m, na cidade de Santa Gertrudes, nesta comarca de Rio Claro, teria conduzido o veículo VW/Gol CL, placa CCL-9592, ano 1990, cor cinza, na via pública, estando com a concentração de álcool por litro de sangue superior a 6,0 decigramas.

Boletim de ocorrência (fls. 03/04) e teste de etilômetro (fls. 05).

A denúncia foi rejeitada (fls. 17/19). O Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito (fls. 21/28) e foram apresentadas as contrarrazões pela Defesa (fls. 38/43). Posteriormente, em sede de juízo de retratação, nos termos do artigo 589, do Código de Processo Penal, a decisão recorrida foi reformada, a fim de afastar a rejeição da inicial e acolher o pleito ministerial para recebimento da denúncia (fls. 45/47).

O réu foi citado por edital (fls. 68/69), entretanto não compareceu em juízo, nem constituiu advogado, razão pela qual o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 74). Posteriormente, o réu foi citado (fls. 128) e apresentou resposta escrita (fls. 130/132).

Superada a instrução penal e a fase do artigo 402 do CPP, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, ao passo que a defesa requereu sua absolvição, diante da falta de demonstração da potencialidade lesiva e da fragilidade probatória, em apertada síntese.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Restaram dúvidas a respeito da materialidade e da autoria do delito que impedem a condenação do réu.

Perante a autoridade policial, o réu declarou que foi convidado a ir a um churrasco e após o término do expediente de trabalho foi à casa de um amigo, onde permaneceu por aproximadamente duas horas. No local, bebeu algumas cervejas e conhaque. Deixou o local com seu veículo VW/Gol, placas CCL-9592, de Santa Gertrudes, e no trajeto foi abordado pela Polícia Militar Rodoviária, que constatou sua embriaguez. Ressaltou que foi abordado antes de chegar em sua casa, visto que foi até a empresa onde sua esposa trabalha no intuito de conversar e, devido à sua insistência em entrar no local, a polícia foi acionada. Não tem passagem nos meios policiais. Confessou estar embriagado, alegando que estava em condições de levar seu veículo de volta para casa. Foi convidado a realizar o teste de etilômetro, o que aceitou de pronto, resultando em 0,79mg/l (fls. 11).

Em juízo, diante do seu não comparecimento, foi decretada a revelia (fls. 200).

A testemunha comum Felipe Augusto Araujo Bispo, policial militar rodoviário, declarou que não se recorda dos fatos. Afirmou que é comum que tenham o etilômetro em mãos nas diligências (mídia de fls. 160).

De rigor a absolvição do réu.

Apesar do resultado do teste de etilômetro, a única testemunha arrolada pela acusação, em juízo não se recordou dos fatos.

Saliento que o depoimento da referida testemunha em juízo era indispensável para se confirmar ou não a imputação constante da denúncia, tendo em vista que a confissão isolada do réu na fase inquisitiva não é elemento suficiente para a condenação.

Pelo que se depreende dos autos, na fase processual, sob o crivo do contraditório, não foram produzidas provas hábeis a demonstrar a autoria e a materialidade do

delito. Os elementos informativos colhidos na investigação, de forma isolada, não são suficientes para a condenação.

A segunda parte do artigo 155, "caput", do Código de Processo Penal, dispõe que a decisão judicial não pode ser fundamentada, em regra, exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, de modo que os elementos probatórios colhidos em sede policial precisam ser confirmados pelas provas produzidas através da dilação probatória realizada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, como já se disse, os elementos probatórios colhidos na fase inquisitiva não foram confirmados pelas provas produzidas em juízo.

Em sede de direito penal, indícios e probabilidade de ter o réu praticado o delito não bastam para ensejar um decreto condenatório, exigindo-se provas absolutamente seguras e robustas da autoria e materialidade delitiva, em estrita obediência ao princípio do "in dubio pro reo".

Na hipótese dos autos, os fatos acima narrados tornaram inseguras as provas necessárias para a incriminação do réu, de modo que a autoria e materialidade do delito não foram comprovadas seguramente.

Nesse sentido:

"ROUBO MAJORADO TENTADO - Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo - Recurso ministerial desprovido." (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016)

"Apelação. Furto qualificado tentado. Sentença condenatória. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Viabilidade. Provas frágeis e insatisfatórias para escorar condenação. Ônus probatório ministerial. Contradições nos depoimentos dos policiais. Absolvição que se impõe pelo 'in dubio pro reo'. Recurso provido." (TJSP, apelação nº 0000002-54.2015.8.26.0580, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, d.j. 10/05/2016).

"A condenação requer certeza, sub 'specie universalis', alcançada com prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador" (STJ, REsp 363548/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, d.j. 2/5/2005).

"O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal preferir condenação" (Ac. un. da 5ª Câ., de 19/07/77, na Ap. nº 162.055, de Jaú, rel. Goulart Sobrinho, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313).

"Ainda que plausível, em tese, a versão dada pela acusação aos fatos, deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal" (Ac. un. da 6ª Câ., de 20/04/76, na Ap. nº 126.465, de Guarulhos, rel. Geraldo Ferrari, idem, pág. 319).

Diante da dúvida gerada pela análise do quadro probatório, outro não pode ser o deslinde da presente ação que não seja a aplicação do princípio "in dubio pro reo".

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra ANTONIO EDIMIR PEREIRA FRAGA e o ABSOLVO da acusação de ter praticado o crime previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/97, o que o faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P. I.

Rio Claro, 18 de agosto de 2022.

CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA